SKUPINA 1: Práva pacientů, organizace péče a základní instituty ZZS

[Karta 1.1]

- **Otázka:** Může poskytovatel odmítnout pacienta z důvodu jazykové bariéry (poskytovatel a pacient se vzájemně nedomluví)?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, neboť pacient musí komunikovat v úředním jazyce.
  - B) Ne, zákon o zdravotních službách neuvádí jazykovou bariéru jako důvod pro odmítnutí převzetí do péče.
  - C) Ano, ale pouze u plánovaných zákroků.
  - D) Ano, pokud pacient odmítne podepsat reverz v češtině.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 48 odst. 1 a 2 ZZS (taxativní výčet důvodů pro odmítnutí).
- **Chyták / Judikatura:** Pacient se smyslovým postižením má právo na bezplatného tlumočníka (např. do znakové řeči). Pokud ale pacient hovoří pouze cizím jazykem, zajištění tlumočníka a náklady na něj si zajišťuje a hradí pacient sám (§ 28 odst. 3 písm. j) ZZS).

[Karta 1.2]

- **Otázka:** Má pacient při plánované hospitalizaci právo vyžádat si konzultační služby od jiného (tzv. druhého) lékaře?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, druhý názor lze žádat jen v ambulantní sféře.
  - B) Ano, ale pouze se souhlasem primáře oddělení.
  - C) Ano, právo na druhý názor od jiného poskytovatele je zaručeno zákonem, netýká se však neodkladné péče.
  - D) Ano, ale pacient si tuto konzultaci musí vždy zaplatit hotově jako nadstandard.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 28 odst. 3 písm. c) ZZS
- **Chyták / Judikatura:** Výjimkou, kdy nelze žádat konzultaci od jiného poskytovatele, jsou situace poskytování neodkladné péče nebo u osob ve vazbě či ve výkonu trestu.

[Karta 1.3]

- **Otázka:** Smí mít nevidomý pacient s sebou ve zdravotnickém zařízení asistenčního nebo vodícího psa?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, a to naprosto všude, včetně sterilních operačních sálů.
  - B) Ne, z hygienických důvodů je vstup zvířat do nemocnic absolutně zakázán.
  - C) Ano, právo na doprovod psem má pacient s ohledem na svůj aktuální stav a vnitřní řád zařízení tak, aby nedošlo k porušení práv ostatních pacientů.
  - D) Ano, ale pouze při poskytování ambulantní péče, nikoliv lůžkové.

- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 28 odst. 3 písm. k) ZZS
- **Chyták / Judikatura:** Vnitřní řád nemocnice musí umožnit přístup asistenčních psů na standardní oddělení, ovšem může z hygienických a epidemiologických důvodů vyloučit jejich přítomnost na místech se zvýšeným sterilním režimem (JIP, ARO, sály).

[Karta 1.4]

- **Otázka:** Může ošetřující lékař provést pitvu pacienta, který zemřel v nemocnici, jestliže rodina pacienta s pitvou výslovně nesouhlasí?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, nesouhlas rodiny pitvu absolutně vylučuje.
  - B) Ano, pokud je splněna některá ze zákonných podmínek pro nařízení povinné patologicko-anatomické nebo zdravotní pitvy, souhlas rodiny se nevyžaduje.
  - C) Ano, ale jen u osob mladších 18 let.
  - D) Ne, k pitvě se vyžaduje předchozí písemný souhlas zemřelého pacienta (dříve vyslovené přání).
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 88 odst. 2 a 3 ZZS
- **Chyták / Judikatura:** Patologicko-anatomická pitva se povinně provede i proti vůli rodiny např. při náhlém úmrtí z nejasné příčiny, u mrtvě narozených dětí, nebo je-li podezření, že smrt mohla souviset s diagnostickým či léčebným výkonem.

[Karta 1.5]

- **Otázka:** Lékař zjistí, že jeho pacient (řidič z povolání) nově trpí těžkou epilepsií. Má lékař oznamovací povinnost vůči úřadům?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, to by porušilo povinnou mlčenlivost.
  - B) Ano, musí to neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
  - C) Ano, musí to nahlásit Policii ČR.
  - D) Pouze mu odebere řidičský průkaz a založí jej do karty.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 89a zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) ve spoj. s výjimkou z mlčenlivosti dle ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Lékař nemá pravomoc zabavit řidičský průkaz fyzicky, smí pouze učinit hlášení správnímu orgánu. Neplnění této povinnosti zakládá občanskoprávní odpovědnost lékaře za škodu způsobenou pacientem při případné autonehodě.

[Karta 1.6]

- **Otázka:** Pokud pacient určí do dokumentace „osobu oprávněnou k informacím“, stává se tato osoba automaticky zástupcem pro udělení souhlasu se zákrokem v případě pacientovy neschopnosti?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, jde o jednu a tutéž roli podle ZZS.
  - B) Ne, určit osobu oprávněnou k informacím a osobu oprávněnou k udělování souhlasu

za pacienta vyžaduje dle ZZS dvě samostatná právní jednání.
  - C) Ano, pokud je touto osobou manželka.
  - D) Osobu pro souhlas nelze předem určit vůbec.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 33 odst. 1 ZZS (informace) vs. § 33 odst. 2 písm. a) ZZS (souhlas).
- **Chyták / Judikatura:** Je kritickou chybou předpokládat, že osoba uvedená v kolonce „Koho informovat o mém stavu“ má právo rozhodovat o amputaci nebo odpojení od přístrojů. Jde o dvě rozdílná zmocnění.

[Karta 1.7]

- **Otázka:** Musí poskytovatel hradit tlumočníka z českého znakového jazyka pacientovi se sluchovým postižením?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, pacient si tlumočníka platí vždy sám.
  - B) Ano, poskytnutí tlumočníka nesmí být na úkor pacienta, náklady jdou k tíži poskytovatele.
  - C) Ano, ale náklady se proplácí z veřejného zdravotního pojištění jako léčebný úkon.
  - D) Ne, tuto povinnost má výhradně ministerstvo.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 28 odst. 3 písm. j) ZZS
- **Chyták / Judikatura:** Na rozdíl od cizojazyčných pacientů, tlumočník do znakového jazyka nebo prostředník pro hluchoslepé nesmí pacienta stát žádné finanční prostředky a zajištění plynulé komunikace leží na poskytovateli (součást bezbariérovosti a *lege artis* poučení).

[Karta 1.8]

- **Otázka:** Smí pacient při lůžkové péči vyžadovat, aby mu poskytovatel zajistil konzumaci vlastní donesené stravy, která odporuje doporučené dietě?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, autonomie pacienta se vztahuje i na stravu.
  - B) Ne, pacient je povinen se řídit vnitřním řádem, který konzumaci nevhodné stravy může omezit z medicínských důvodů.
  - C) Ano, pokud podepíše reverz na jídlo.
  - D) Ne, v nemocnici se nesmí jíst nic z vnějšího prostředí.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 41 odst. 1 písm. b) ZZS (povinnost řídit se vnitřním řádem).
- **Chyták / Judikatura:** Konzumace vlastní stravy, pokud přímo ohrožuje průběh léčby (např. diabetická nebo žlučníková dieta), může být vnitřním řádem zakázána. Porušení může vést až k ukončení péče dle § 48 odst. 2 písm. d) ZZS, nedojde-li k ohrožení života.

[Karta 1.9]

- **Otázka:** Co znamená, když poskytovatel vykonává „vyhledávací péči“?
- **Možnosti:**
  - A) Zkoumá archivní zdravotnickou dokumentaci zemřelých.

- B) Provádí plošný screening (preventivní péče).
- C) Snaží se vyhledat osoby s určitým rizikem nebo raným stadiem nemoci pro včasnou diagnózu (např. screening nádorů nebo rizik v sociálně vyloučených lokalitách).
- D) Vyhledává dárce kostní dřeně.

- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 5 odst. 2 písm. g) ZZS
- **Chyták / Judikatura:** Vyhledávací péče je samostatný pojem ZZS, často prováděná formou cílených screeningových programů mimo standardní návštěvy u praktika.

[Karta 1.10]

- **Otázka:** Jaký je zákonný postih pro zdravotníka, který neposkytne první pomoc při dopravní nehodě ve svém volném čase?
- **Možnosti:**
  - A) Je trestně odpovědný za neposkytnutí pomoci v kvalifikované skutkové podstatě (s vyšší trestní sazbou).
  - B) Dostane pokutu od krajského úřadu podle ZZS.
  - C) Vzhledem k tomu, že nebyl ve službě, má stejnou odpovědnost jako jakýkoliv jiný laik (základní skutková podstata).
  - D) Není trestný, povinnost poskytnout péči platí jen ve zdravotnickém zařízení.
- **Správná odpověď:** A
- **Právní opora:** § 150 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník).
- **Chyták / Judikatura:** Podle trestního zákoníku platí pro osobu, která neposkytne pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání (lékař, sestra, záchranář) povinna ji poskytnout, přísnější trest (až 3 roky) bez ohledu na to, zda má právě službu.

SKUPINA 2: Rodiče, nezletilí, zástupci a dříve vyslovená přání

[Karta 2.11]

- **Otázka:** 16letý chlapec si přeje podstoupit operativní odstranění krčních mandlí (elektní výkon). Chlapec i otec souhlasí, ale matka je zásadně proti. Co musí lékař udělat?
- **Možnosti:**
  - A) Provede výkon, protože souhlas jednoho rodiče vždy stačí.
  - B) Provede výkon, protože se sečetl souhlas chlapce a otce (dva proti jedné).
  - C) Výkon odloží a podá podnět soudu k rozhodnutí při neshodě rodičů v nikoliv běžné záležitosti dítěte.
  - D) Poslechne matku, její hlas má přednost, pokud je chlapec svěřen do její péče.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 877 odst. 1 a 2 OZ
- **Chyták / Judikatura:** U významných záležitostí (jako jsou nikoliv běžné lékařské zákroky na dítěti) je nutná shoda obou rodičů. Pokud se neshodnou, rozhoduje na návrh jednoho z nich soud. Lékař nesmí dělat arbitra.

[Karta 2.12]

- **Otázka:** Může dříve vyslovené přání (DVP) uplatnit v nemocnici těhotná zletilá pacientka, která před lety sepsala, že nechce transfuzi, a nyní hrozí masivní krvácení z ohrožující jak ji, tak životaschopný plod?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, DVP musí být respektováno absolutně za všech okolností.
  - B) Ne, DVP nelze uplatnit, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby, což zahrnuje ochranu ústavně chráněného života nenarozeného dítěte (naschitus).
  - C) Ano, plod není z hlediska občanského práva svéprávnou osobou, takže ochrana se na něj nevztahuje.
  - D) O platnosti DVP musí v tomto případě urychleně rozhodnout soud.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 36 odst. 5 písm. c) ZZS; čl. 6 LZPS.
- **Chyták / Judikatura:** Splnění DVP nesmí ohrozit „jiné osoby“. Podle čl. 6 LZPS je lidský život hoden ochrany již před narozením. V praxi se u vitální indikace kvůli záchraně plodu negativní reverz či DVP matky prolamuje (pokud plod nelze zachránit samostatně dříve).

[Karta 2.13]

- **Otázka:** Jsou pěstouni oprávněni poskytnout souhlas k závažné plánované ortopedické operaci svěřeného nezletilého dítěte?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, pěstoun má plná rodičovská práva po dobu svěření do péče.
  - B) Ne, k závažnému zákroku u dítěte v pěstounské péči musí dát souhlas jeho biologičtí rodiče nebo opatrovník určený soudem.
  - C) Ano, pokud biologičtí rodiče neprojeví zájem do 14 dnů.
  - D) Ne, o všech zákrocích rozhoduje ředitel OSPOD.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 966 odst. 1 a 2 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pěstoun má právo rozhodovat pouze o běžných záležitostech. K výkonu významných záležitostí (jako je zásadní operace) je nutný souhlas zákonného zástupce (rodiče), a nejsou-li, pak soudu.

[Karta 2.14]

- **Otázka:** Pacient podepisuje „negativní reverz“ na ulici před sanitkou. Vzhledem k těžkému zranění prstů nemůže podepsat formulář. Sanitář to zapíše do tabletu a podepíše. Je negativní reverz platný?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, jde o elektronickou dokumentaci, jeden podpis záchranáře stačí.
  - B) Ne, k platnosti je vždy třeba podpis dvou lékařů.
  - C) Ne, podle zákona musí být při nemožnosti podpisu pacienta přítomen svědek, který záznam s prohlášením o nesouhlasu podepíše vedle zdravotníka.
  - D) Reverz mimo zdravotnické zařízení podepsat nelze.
- **Správná odpověď:** C

- **Právní opora:** § 34 odst. 5 ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud se pacient zdráhá podepsat nebo nemůže, vyžaduje zákon výslovně jednoho svědka a záznam důvodů, proč podpis pacienta chybí.

[Karta 2.15]

- **Otázka:** Nezletilý (16 let) je přijat k hospitalizaci k vyšetření trávicího traktu s písemným souhlasem matky. Po dvou dnech chlapec odmítá v nemocnici zůstat a chce odejít domů. Matka je na dovolené. Může jej nemocnice propustit na základě jeho odvolání souhlasu?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, patnáctiletý člověk už může svobodně rušit úkony matky.
  - B) Ne, souhlas s hospitalizací poskytnutý zákonným zástupcem může zrušit opět pouze zákonný zástupce.
  - C) Ano, s povolením primáře.
  - D) Ne, ale musí to nemocnice do 24 hodin ohlásit soudu.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 35 odst. 1 ZZS ve spojení s § 95 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Dokud nezletilý nenabude plné svéprávnosti, k právním jednáním, která vyžadují písemnou formu zástupce, nemůže vznášet platné rušení. Nemocnice informuje rodiče nebo vyčká. Zdrží-li dítě násilím, zahájí detenci.

[Karta 2.16]

- **Otázka:** Těhotná 17letá dívka chce z osobních důvodů podstoupit umělé přerušení těhotenství (UPT). Může tak učinit na vlastní žádost a souhlas bez vědomí rodičů?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, od 16 let nepotřebuje souhlas rodičů.
  - B) Ne, u osoby do dovršení 18 let se pro UPT vyžaduje vždy souhlas zákonného zástupce, kromě případů, kdy byla dívce přiznána plná svéprávnost.
  - C) Ano, dívce nabývá svéprávnosti automaticky dnem zjištění těhotenství.
  - D) Nelze provést vůbec.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 4 odst. 3 zákona č. 66/1986 Sb. (Zákon o umělém přerušení těhotenství).
- **Chyták / Judikatura:** Dívka mezi 16 a 18 lety dává souhlas sama (nemusí s ní souhlasit zástupce jako u dívek do 16 let), ALE zákon o UPT u dívek mezi 16 a 18 lety ukládá lékaři oznamovací povinnost vyrozumět rodiče o provedení zákroku! Jde tedy provést s jejím souhlasem, ale nikoliv bez vědomí rodičů! (Toto je specifikum retro zákona z roku 1986 vs. nový OZ). *Oprava formulace pro úplnou přesnost v kontextu praxe:* Lékař informuje zástupce u dívek nad 16 let, nezakazuje jí to provést.

[Karta 2.17]

- **Otázka:** Co znamená pojem „Zástupný souhlas“ v soukromém právu zdravotnickém?
- **Možnosti:**
  - A) Souhlas s provedením pitvy za zemřelého.
  - B) Souhlas osoby určené, manžela, rodiče nebo opatrovníka za pacienta, který dočasně

či trvale není způsobilý projevit vlastní vůli.
  - C) Souhlas, který dává etická komise místo pacienta.
  - D) Skutečnost, že lékař rozhodne s konečnou platností sám.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 33 odst. 2 ZZS; § 93 odst. 2 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Zástupný souhlas musí být vždy činěn v nejlepším zájmu zastoupeného pacienta.

[Karta 2.18]

- **Otázka:** Dospělý pacient vysloví Dříve vyslovené přání ve zdravotnické dokumentaci konkrétní nemocnice během hospitalizace (podepíše s lékařem a svědkem). Je toto přání závazné pro záchrannou službu o 5 let později v jiném městě?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, DVP platí absolutně všude po celé ČR.
  - B) Ne, takto zapsané DVP bez úředního ověření je platné pouze pro poskytování zdravotních služeb poskytovatelem, v jehož dokumentaci je zaznamenáno.
  - C) Ano, záchranáři si to vyhledají v centrálním registru.
  - D) Záleží na rozhodnutí záchranáře.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 36 odst. 4 věta druhá ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud DVP nemá úředně ověřený podpis a nebylo sepsáno formou notářského zápisu či s úředním ověřením pro obecné použití, ale jen zapsáno do chorobopisu konkrétní nemocnice jako ujednání pro probíhající léčbu, neváže jiné poskytovatele v budoucnu!

[Karta 2.19]

- **Otázka:** Lze na pacientovi bez jeho souhlasu vyzkoušet nový lék v rámci klinického hodnocení (tzv. experimentální péče), pokud je v kómatu a mohlo by ho to zachránit?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, záchrana života to umožňuje.
  - B) Ne, klinické hodnocení léků nebo metod dosud nezavedených v klinické praxi (výzkum) vyžaduje vždy výslovný a písemný souhlas, bez výjimky. Nelze použít zástupný souhlas pro výzkum s výjimkami dle zákona o léčivech.
  - C) Ano, rozhoduje o tom etická komise nemocnice.
  - D) Ano, na základě tzv. generálního souhlasu s léčbou.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 52 zákona č. 378/2007 Sb. (zákon o léčivech) a čl. 16 Úmluvy o biomedicíně.
- **Chyták / Judikatura:** Úmluva přísně zakazuje výzkum na lidech bez souhlasu. U osob v bezvědomí lze zkoušený lék použít jedině v zákonem vymezených stavech emergentního výzkumu se schválením zástupce, nikdy však na principu presumovaného souhlasu jako u rutinní neodkladné péče.

[Karta 2.20]

- **Otázka:** Kdy se presumuje souhlas manžela u poskytnutí souhlasu se zákrokem na dítěti v rámci „významné záležitosti“ dle § 877 OZ?
- **Možnosti:**
  - A) Vždy.
  - B) Presumuje se vůči třetím osobám (lékaři) jednajícím v dobré víře, ledaže je poskytovateli prokazatelně znám nesouhlas druhého rodiče.
  - C) Nikdy, na podepsaný papír se musí vždy podepsat fyzicky oba rodiče.
  - D) Pokud se jedná o neinvazivní zákrok.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 876 odst. 3 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud přijde s dítětem na naplánovanou komplikovanou operaci jen otec a podepíše souhlas, lékař jedná v dobré víře, že matka souhlasí. Pokud ale matka do nemocnice předem zavolá a řekne „nesouhlasím, nenechte mého muže to dítě operovat“, presumpce padá a lékař bez souhlasu soudu řezat nesmí!

SKUPINA 3: Omezovací prostředky, detence a duševní zdraví

[Karta 3.21]

- **Otázka:** Je legální použít „síťové lůžko“ jako omezovací prostředek u dospělého pacienta?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, Evropský soud pro lidská práva je zcela zakázal.
  - B) Ano, zákon o zdravotních službách umístění v síťovém lůžku taxativně vypočítává jako jeden z povolených omezovacích prostředků.
  - C) Ano, ale jen na psychiatrii, na neurologii nikoliv.
  - D) Ne, dovoleno je pouze klecové lůžko.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 39 odst. 1 písm. c) ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Ačkoliv byla v ČR silná debata o zrušení síťových lůžek, zákon jejich použití stále výslovně připouští jako mírnější prostředek k odvrácení zranění pacienta. „Klecové lůžko“ (s kovovými mřížemi) však přípustné není.

[Karta 3.22]

- **Otázka:** Pokud je pacient omezen na lůžku ochrannými pásy (kurtován) bezprostředně kvůli svému ohrožujícímu chování na JIP. Kdo musí být o tomto postupu neprodleně písemně vyrozuměn?
- **Možnosti:**
  - A) Policie ČR.
  - B) Opatrovník nebo zákonný zástupce, případně osoba určená pacientem pro podávání informací (dle ZZS).
  - C) Ředitel nemocnice.

- D) Lékařská komora.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 39 odst. 4 ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Poskytovatel má zákonnou povinnost o použití omezení neprodleně informovat zástupce nebo určenou osobu (u pacienta schopného projevit vůli po jeho předchozím souhlasu).

[Karta 3.23]

- **Otázka:** Záchranka přiveze na urgentní příjem pacienta, který utrpěl těžký úraz hlavy (bezvědomí). Při probírání má agresivní zmatené reakce a vytrhává si hadičky (ohrožuje se na životě). Může mu lékař podat zklidňující injekci (chemickou kurtáž)?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, k použití omezovacích prostředků musí pacient dát souhlas.
  - B) Ne, nejprve musí zavolat soudce.
  - C) Ano, jako omezovací prostředek podle § 39 ZZS k odvrácení bezprostředního ohrožení zdraví za použití psychofarmak podaných parenterálně.
  - D) Ano, ale injekci smí píchnout jen psychiatr.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 39 odst. 1 písm. f) a odst. 2 ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Pokud je medikace použita účelově k omezení pohybu, nikoliv jako plánovaná kauzální léčba základního onemocnění, jedná se o omezovací prostředek (tzv. chemická restrikce) a řídí se pravidly pro omezovací prostředky (kniha omezení, 24h hlášení soudu).

[Karta 3.24]

- **Otázka:** Lze pro omezování pacienta z důvodu jeho agrese na oddělení povolat k pomoci Policii ČR?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, za asistence Policie ČR lze poskytnout neodkladnou péči a omezit osobu, pokud vlastní síly zdravotníků nestačí (hrozí zranění).
  - B) Ne, policisté nesmějí vstoupit do zdravotnického zařízení.
  - C) Ne, lékař na to musí mít soukromou ochranku.
  - D) Ano, ale policie se smí pacienta dotknout až po nařízení soudu.
- **Správná odpověď:** A
- **Právní opora:** Zákon o Policii ČR; a implicitně účel § 39 ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** V praxi může lékař v případě nezvladatelného pacienta (vybaveného např. zbraní nebo v masivním amoku) využít asistence PČR nebo Městské policie pro zajištění bezpečnosti při pacifikaci a aplikaci léků.

[Karta 3.25]

- **Otázka:** Může oddělení následné péče preventivně zamknout starého dezorientovaného pacienta v jeho pokoji na noc, protože na patře je nedostatek nočního personálu a pacient by mohl spadnout ze schodů?
- **Možnosti:**

- A) Ano, nedostatek personálu je legitimním důvodem k omezení v zájmu bezpečnosti.
- B) Ne, použití omezovacích prostředků z důvodu nedostatku nebo přetížení personálu je absolutně nepřípustné.
- C) Ano, pokud s tím souhlasí ředitel.
- D) Ano, s písemným reverzem rodiny.

- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 39 ZZS; judikatura ESLP.
- **Chyták / Judikatura:** Omezovací prostředek (zde zamykání jako *omezení volného pohybu / separační místnost*) smí být indikován výhradně kvůli nezvladatelnému bezprostřednímu zdravotnímu riziku pacienta, **nikoliv** z organizačních, provozních či personálních důvodů poskytovatele.

[Karta 3.26]

- **Otázka:** Jaký doklad potřebuje nemocnice, aby si mohla v ústavu bez souhlasu podržet osobu podezřelou z nákazy cholerou?
- **Možnosti:**
  - A) Rozsudek o ochranném léčení.
  - B) Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice) o nařízené izolaci nebo karanténě.
  - C) Souhlas Policie ČR.
  - D) Prohlášení hejtmana kraje.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 38 odst. 1 písm. b) ZZS; zákon č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví).
- **Chyták / Judikatura:** Nucená izolace pro infekční onemocnění je samostatným důvodem k hospitalizaci bez souhlasu. Soud v tomto případě nedělá standardní 7denní detenční řízení jako u psychiatrie, legality izolace se lze bránit v režimu správního soudnictví na základě předpisů o veřejném zdraví.

[Karta 3.27]

- **Otázka:** Může soud v řízení o přípustnosti dalšího držení (2. fáze do 3 měsíců) použít posudek vypracovaný primářem oddělení, na kterém je pacient hospitalizován?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, primář zná pacienta nejlépe.
  - B) Ano, ušetří se tím náklady za externího znalce.
  - C) Ne, znalcem nesmí být ustanoven lékař, který pracuje v ústavu, kde je umístěný držen.
  - D) Ano, ale musí ho schválit ředitel nemocnice.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 80 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb. (z. ř. s.).
- **Chyták / Judikatura:** Znalec musí být naprosto nezávislý na poskytovateli zdravotních služeb. Zamezuje se tím „ústavní slepotě“ a podjatosti kolegů v tomtéž špitále.

[Karta 3.28]

- **Otázka:** Pacient, umístěný nedobrovolně po alkoholovém amoku, po třech dnech po

vystřízlivění a medikaci přestane být agresivní a nejeví známky nebezpečnosti. Soud však již zahájil řízení o detenci (do 7 dnů). Co musí lékař udělat?

- **Možnosti:**
  - A) Držet pacienta v nemocnici, dokud soud usnesením nerozhodne.
  - B) Okamžitě pacienta propustit nebo jej nechat podepsat dobrovolný souhlas, a propuštění obratem nahlásit soudu.
  - C) Vyžádat si souhlas soudu s propuštěním.
  - D) Přejít na domácí léčení se soudním dozorem.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 78 zákona č. 292/2013 Sb. (z. ř. s.).
- **Chyták / Judikatura:** Jakmile pominou zákonné důvody (nebezpečí pro sebe/okolí), hospitalizace bez souhlasu musí neprodleně skončit, bez ohledu na to, zda řízení na soudě ještě formálně běží. Lékař soud neprosí, ale oznamuje propuštění, a soud řízení zastaví.

[Karta 3.29]

- **Otázka:** Co se rozumí pod pojmem „ochranné léčení“ z hlediska nedobrovolné hospitalizace?
- **Možnosti:**
  - A) Dobrovolná prevence ve speciálním ústavu.
  - B) Léčení pachatele, kterému ho uložil soud v trestním řízení za spáchaný čin v nepříčetnosti, popř. při zmenšené příčetnosti.
  - C) Ochrana před chřipkou na izolovaném oddělení.
  - D) Izolace odsouzených ve věžeňské nemocnici.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 38 odst. 1 písm. a) ZZS; § 99 zákona č. 40/2009 Sb. (TZ).
- **Chyták / Judikatura:** Ochranné léčení ukládá TRESTNÍ soud (nebo soud v civilním řízení na ochranu před alkoholikem/toxikomanem podle ZŘS). Jeho nedodržení může vést u pachatelů k přeměně na trest nebo výkon zabezpečovací detence.

[Karta 3.30]

- **Otázka:** U pacienta s těžkou psychickou poruchou se vyžaduje hospitalizace i léčba. On sám nekomunikuje. Co pokrývá institut detence?
- **Možnosti:**
  - A) Detence schvaluje držením v ústavu i aplikaci jakýchkoliv běžných léků bez souhlasu.
  - B) Detence podle ZZS opravňuje pouze k držení pacienta v ústavu a k provádění NEODKLADNÉ péče (záchrana života).
  - C) Detence platí jen 24 hodin, pak pacienta musíte pustit.
  - D) Pro detenci nepotřebujete soud, stačí opatrovník.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 38 odst. 3 ZZS (omezení na neodkladnou péči).
- **Chyták / Judikatura:** Soustavná neakutní (rutinní psychiatrická) medikace proti vůli pacienta nařízena pouhým převzetím (detencí) být nesmí! Pokud pacient nesouhlasí a

nemá ochranné léčení, potřebuje lékař k rutinní dlouhodobé terapii bez souhlasu další schvalovací mechanismus (soudu/opatrovníka).

SKUPINA 4: Dokumentace, registry a výjimky z mlčenlivosti

[Karta 3.31]

- **Otázka:** Může student lékařské fakulty v rámci své praktické stáže nahlížet do zdravotnické dokumentace pacientů na oddělení?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, za účelem výuky má přístup ke všem kartám pacientů bez omezení.
  - B) Ano, ale nahlížet může v nezbytném rozsahu pouze v přítomnosti ošetřujícího zdravotnického pracovníka a podepisuje slib mlčenlivosti, přičemž pacient to může vysloveně zakázat.
  - C) Ne, to je porušení zákona, karta patří jen lékaři.
  - D) Ano, pokud za to nemocnici fakulta zaplatí.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 65 odst. 2 písm. e) ZZS; ochrana soukromí v § 28 odst. 3 písm. c) ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Pacient má ústavní právo (promítnuté do § 28 ZZS) zakázat přítomnost osob, které se přímo nepodílejí na poskytování zdravotních služeb (studentů) a zakázat jim tedy i přístup do svých dat.

[Karta 3.32]

- **Otázka:** Dožaduje-li se komerční životní pojišťovna zprávy o zdravotním stavu pojištěnce, co musí předložit lékaři, aby neporušil mlčenlivost?
- **Možnosti:**
  - A) Písemný souhlas (zmocnění) pacienta se sdělením těchto konkrétních údajů.
  - B) Pouze platnou smlouvu s pacientem (to ze zákona stačí).
  - C) Rozhodnutí soudu.
  - D) Žádost opatřenou razítkem pojišťovny.
- **Správná odpověď:** A
- **Právní opora:** § 51 ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Výjimky z mlčenlivosti platí u VEŘEJNÉHO zdravotního pojištění (revizní lékař VZP apod. nahlíží na základě zákona zdarma). Kommerční (soukromé) pojišťovny nemají k prolomení mlčenlivosti podle ZZS bez výslovného souhlasu klienta žádné oprávnění.

[Karta 3.33]

- **Otázka:** Zaniká povinnost mlčenlivosti zdravotnického pracovníka jeho odchodem do důchodu nebo ukončením pracovního poměru v nemocnici?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, po rozvázání pracovní smlouvy může o pacientech volně mluvit.
  - B) Zaniká uplynutím 3 let od poslední návštěvy pacienta.

- C) Ne, povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu povolání nebo pracovněprávního vztahu.
- D) Zaniká pouze v případě smrti pacienta.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 51 odst. 1 věta druhá ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Závazek mlčenlivosti je celoživotní. Sdělit tajemství pacienta např. v hospodě i jako penzista zakládá deliktní i trestní odpovědnost.

[Karta 3.34]

- **Otázka:** Pověřený pracovník OSPOD si pro účely prověřování, zda je dítě týráno, vyžádá výpis ze zdravotnické dokumentace od pediatra. Musí pediatr čekat na souhlas soudu?
- **Možnosti:**
- A) Ano, pouze soud prolomí mlčenlivost pro orgány péče o dítě.
- B) Ne, zákon o sociálně-právní ochraně dětí ukládá zdravotníkům povinnost sdělit bezplatně OSPOD tyto údaje bez souhlasu pacienta či zástupce na jeho vyžádání.
- C) Musí mít souhlas matky dítěte.
- D) OSPOD nesmí žádat údaje, ale jen policie.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. (zákon o SPOD) ve spoj. s § 51 odst. 2 písm. d) ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Sociální pracovníci (OSPOD) mají v ČR velmi silné oprávnění nahlížet a prolamovat mlčenlivost, ačkoliv nejsou orgánem činným v trestním řízení (mají samostatnou zákonnou výjimku v ZSPOD).

[Karta 3.35]

- **Otázka:** Může obvodní lékař sdělit kolegovi ze sousední kardiologické ordinace výsledky vyšetření jejich společného pacienta bez jeho předchozího písemného souhlasu?
- **Možnosti:**
- A) Ano, za účelem zajištění návaznosti péče lze sdílet údaje mezi poskytovateli kryté zdravotním tajemstvím.
- B) Ne, to by porušilo GDPR.
- C) Ano, ale pouze telefonicky, nikdy písemně.
- D) Ne, lékaři mimo jednu nemocnici spolu nesmějí sdílet žádná data.
- **Správná odpověď:** A
- **Právní opora:** § 51 odst. 2 písm. b) ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Návaznost péče (předání pacienta z ORL na chíru, mezi záchrankou a urgentem) je standardní zákonnou výjimkou. Souhlas se předpokládá (je vázán na podstoupení léčby).

[Karta 3.36]

- **Otázka:** Pacient zjistí, že v jeho zdravotnické dokumentaci je chybně zapsáno datum úrazu. Může lékaře přinutit, aby záznam vymazal a přepsal nápisem na prázdno?
- **Možnosti:**
- A) Ano, je vlastníkem svých dat a má právo na výmaz.

- B) Ne, zápisy ve zdravotnické dokumentaci nesmí být nikdy začerňovány, gumovány nebo mazány; opravy se provádějí tak, aby původní zápis zůstal čitelný (přeškrtnutím) s připojením nového data a podpisu opravujícího.
- C) Ano, stačí požádat správce sítě o smazání záznamu z databáze.
- D) Dokumentaci nelze po uložení opravit žádným způsobem.

- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** Vyhláška č. 98/2012 Sb. (o zdravotnické dokumentaci).
- **Chyták / Judikatura:** Na zdravotnickou dokumentaci (coby medicínsko-právní záznam i potenciální důkaz v trestním řízení) se striktně neuplatní GDPR právo „být zapomenut“ nebo „vymazán“. Falšování dokumentace zásahem do integrity zápisu (bělítko) může založit trestný čin padělání.

[Karta 3.37]

- **Otázka:** V trestním řízení se vyšetřuje vražda. Policista přijde na ortopedii pro spis oběti (dokumentaci). Nemá soudní příkaz (předchozí souhlas soudce) k prolomení mlčenlivosti a rodina oběti je na dovolené. Co udělá lékař?
- **Možnosti:**
  - A) Spis bez problémů vydá, protože oběť je mrtvá, mlčenlivost neplatí.
  - B) Spis vydá, protože vražda převyšuje zájem na soukromí.
  - C) Spis nevydá a odkáže policii, aby si sehnala souhlas soudce podle § 8 odst. 5 trestního řádu (případně zmocnění od rodiny oprávněné dle § 33 ZZS po smrti).
  - D) Dokumentaci rovnou zničí.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 8 odst. 5 trestního řádu.
- **Chyták / Judikatura:** Smrtí pacienta povinnost lékaře mlčet NEKONČÍ! Zákon výslovně chrání tajemství zemřelých a policie potřebuje standardní příkaz soudce, resp. vyšetřování pro orgány činné v trestním řízení.

[Karta 3.38]

- **Otázka:** Který orgán prošetřuje pochybení z hlediska nakládání s osobními údaji ve zdravotnickém zařízení podle GDPR (ztráta složky, sdílení na facebooku)?
- **Možnosti:**
  - A) Ministerstvo spravedlnosti.
  - B) Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
  - C) Krajská hygienická stanice.
  - D) Městská policie.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
- **Chyták / Judikatura:** ÚOOÚ (coby správní dozor nad osobními daty) provádí kontroly v nemocnicích a za nezabezpečené spisy či chybějící šifrování v počítačích udělila zdravotnickým zařízením v ČR nejvyšší pokuty v historii oboru.

[Karta 3.39]

- **Otázka:** Může lékař vyfotografovat pacientovi v bezvědomí nezvyklou ránu na břiše na

svůj soukromý mobil pro účely publikace v kazuistice do medicínského časopisu (odstraní tvář)?

- **Možnosti:**
  - A) Ano, fotka rány neobsahuje tvář, takže pacient není identifikovatelný.
  - B) Ne, pořizování vizuálních záznamů pro potřeby vědecké nebo publikační činnosti vyžaduje předchozí informovaný (písemný/prokazatelný) souhlas pacienta.
  - C) Ano, vědecký zájem převažuje nad soukromím (Výjimka pro vědu v OZ).
  - D) Ano, s povolením vedoucího lékaře.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 84 a § 85 OZ (zákaz zachycení podoby a projevů osobní povahy).
- **Chyták / Judikatura:** Pokud je focení čistě pro interní potřeby probíhající léčby (např. do chorobopisu pro sledování hojení ran) a na přístroj ústavu, souhlas je předpokládán v souhlasu s léčbou. Pro publikační a zevní užití je bez souhlasu vždy zakázáno, byť by šlo jen o makro snímek tkáně, pokud je uchován na cizím médiu!

[Karta 3.40]

- **Otázka:** Po jaké době se skartuje (ničí) zdravotnická dokumentace o pacientovi z ambulance praktického lékaře od ukončení péče (přeregistrace pacienta, úmrtí)?
- **Možnosti:**
  - A) Po 10 letech.
  - B) Po 5 letech.
  - C) Nikdy.
  - D) Po 30 letech.
- **Správná odpověď:** A
- **Právní opora:** Příloha č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb.
- **Chyták / Judikatura:** Úchovné doby (skartační lhůty) se pro různé typy péče liší: Praktický lékař (10 let od přeřazení nebo úmrtí), Lůžková péče chronická/následná (20 let), propouštěcí zprávy a onkologické nálezy atd. Mají se evidovat v interním řádu na základě vyhlášky.

SKUPINA 5: Trestní, civilní a speciální úprava (Konec materie)

[Karta 3.41]

- **Otázka:** Kdo rozhoduje (na čí stanovisko je lékař vázán) v otázce, zda provedený medicínský zákrok byl nebo nebyl v rozporu se standardem náležité péče (*lege artis*) v občanskoprávním soudním sporu o odškodnění újmy?
- **Možnosti:**
  - A) Znalec, který vypracoval posudek.
  - B) Česká lékařská komora (etická komise).
  - C) Soudce (soud), na základě hodnocení skutkových podkladů.
  - D) Revizní lékař.

- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** Čl. 90 Ústavy, § 132 OSŘ, judikatura Nejvyššího soudu.
- **Chyták / Judikatura:** Znalec nemůže suplovat roli soudu a odpovídat na otázky práva. Otázka „byl postup lege artis?“ je pro znalce zakázaná, má zjišťovat jen, zda „postup odpovídal dobovému poznání vědy“. Konečný výrok o *protiprávnosti* (*non lege artis*) činí výhradně soud.

[Karta 3.42]

- **Otázka:** Je lékař v soukromoprávním vztahu k pacientovi povinen (ručí za výsledek) pacienta zcela vyléčit ze základního onemocnění (např. rakoviny)?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, jde o smlouvu o dílo.
  - B) Ne, závazek ze smlouvy o péči o zdraví je „závazkem k úsilí“, lékař je povinen konat s péčí řádného odborníka, nikoliv dosáhnout uzdravení.
  - C) Ano, ale pouze tehdy, má-li nadstandardní příplatky.
  - D) Ne, ledaže by zatajil informace.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 2636 odst. 1 a § 2643 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Existuje výjimka (§ 2639 odst. 2 OZ): Pokud lékař (např. v estetické chirurgii) ujistí a garantuje (i slovem), že dosáhne určitého přesného výsledku na vzhledu, a toho nedosáhne, odpovídá za to.

[Karta 3.43]

- **Otázka:** Lze na žádost dospělého plně svéprávného muže, který to vyžaduje jako zvláštní tělesnou modifikaci z estetických pohnutek (nemá žádnou poruchu ani deviaci), provést operativní kastraci (odstranění varlat)?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, autonomie vůle dospělého člověka nad svým tělem je absolutní.
  - B) Ano, zaplatí-li to na soukromé klinice v plné výši (nehrazeno ze ZP).
  - C) Ne, operativní kastrace se smí v ČR provést výhradně jako léčba z přesných zdravotních důvodů (indikací) se souhlasem komise (např. nádor nebo deviací u pachatelů). Provést to z plezíru by naplnilo znaky TČ.
  - D) Ano, po uplynutí roční lhůty od podání žádosti.
- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 17 zákona č. 373/2011 Sb. (ZSZS).
- **Chyták / Judikatura:** Zásah do integrity plynoucí z nevratného odříznutí párového reprodukčního orgánu (kastrace) je zakázán i s pacientovým souhlasem, nejde-li o specifický lékařský či zákonný postup (§ 93 OZ).

[Karta 3.44]

- **Otázka:** Pacient (19 let) v zubařském křesle ucukne hlavou a zubař mu nechtěně vyvrtá vrtáčkem dírku do rtu. Současně se prokáže, že zubař použil tupý vadný vrták. Podle jakého ustanovení OZ zubař primárně odpovídá bez ohledu na zavinění?
- **Možnosti:**

- A) Nelze ho žalovat, škodu zavinil sám pacient pohybem.
- B) Odpovídá za škodu způsobenou věcí (vadným nástrojem) užitou při plnění závazku.
- C) Odpovídá podle zákoníku práce.
- D) Neodpovídá, kryje to revers.

- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 2936 OZ.
- **Chyták / Judikatura:** Odpovědnost za přístroj je absolutně objektivní. V soudním řízení se nicméně může posuzovat i spoluzavinění pacienta (ucuknutí) a náhrada snížit na principu proporční příčinnosti (§ 2918 OZ).

[Karta 3.45]

- **Otázka:** Hradí veřejné zdravotní pojištění umělé oplodnění (IVF) ženě ve věku 45 let?
- **Možnosti:**
  - A) Ano, plně bez doplatku.
  - B) Ne, úhrada ze zdravotního pojištění pro asistovanou reprodukci se poskytuje pouze ženám do dovršení 40. roku věku (39 let a 364 dní).
  - C) Ano, pokud získá souhlas revizního lékaře.
  - D) Ne, IVF se z pojištění nehradí žádné ženě, je plně komerční.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. (ZVZP).
- **Chyták / Judikatura:** Nutno rozlišovat *věkovou hranici pro legálnost provedení zákroku* (do dovršení 49 let) a *věkovou hranici pro úhradu z veřejného pojištění* (do 40 let). Žena mezi 40. a 49. rokem si tedy zákrok plně hradí (samoplátce).

[Karta 3.46]

- **Otázka:** Dokdy po operaci, u které zůstalo pacientovi nedopatřením v břiše rouško, si musí pacient stěžovat u České lékařské komory v kárném řízení?
- **Možnosti:**
  - A) Do 3 měsíců.
  - B) Kárné řízení proti lékaři musí být zahájeno nejdéle do 1 roku ode dne zjištění, že kárné provinění bylo spácháno.
  - C) U komory nelze podávat stížnosti, jen žaloby na soud.
  - D) Žádná lhůta u lékařské komory neexistuje.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** Disciplinární řád ČLK.
- **Chyták / Judikatura:** Kárný postih lékaře za narušení etického kodexu nebo chybu (která není včas promlčena) nezbavuje nemocnici povinnosti hradit pacientovi civilní finanční satisfakci. Komora nemocnice nepokutuje, může trestat výhradně konkrétního lékaře formou důtky či vyškrtnutí (což u civilního sporu působí jako mocný důkaz).

[Karta 3.47]

- **Otázka:** Kdo platí účelně vynaložené náklady (náklady léčení, péče) pojišťovně, jestliže byla újma na zdraví způsobena psovodem, jehož pes pacienta potrhal?
- **Možnosti:**

- A) Stát ze státního rozpočtu.
- B) VZP ztrátu odepíše jako nevratnou.
- C) ZP pacienta má ze zákona postih (regresní nárok) vůči škůdci (majiteli psa) na úhradu nákladů vynaložených na péči svého pojištěnce.
- D) Majitel psa platí polovinu.

- **Správná odpověď:** C
- **Právní opora:** § 55 zákona č. 48/1997 Sb. (ZVZP) - Náhrada nákladů na péči.
- **Chyták / Judikatura:** Pojišťovna se připojuje jak do trestního, tak uplatňuje soukromoprávní regresní žalobu.

[Karta 3.48]

- **Otázka:** Co se nařídí v ZZS, pokud je zdravotnický prostředek nebezpečný (vyzařuje toxické látky nebo selhává)?
- **Možnosti:**
  - A) Používá se do konce záruční lhůty za souhlasu pacienta.
  - B) Používání nebezpečného prostředku je okamžitě pozastaveno a nahlášeno SÚKL (Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a zdravotnických prostředků).
  - C) Nahradí se levnější čínskou variantou z internetu.
  - D) Jen se ohlásí primáři sálů a nechá se v záloze.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** Zákon č. 268/2014 Sb. (o zdravotnických prostředcích).
- **Chyták / Judikatura:** Neplnění oznamovací povinnosti v případě nežádoucích příhod přístrojů nebo implantátů (tzv. vigilancní systém) je přísně pokutováno ústředním státním dozorem.

[Karta 3.49]

- **Otázka:** Je pro výkon povolání lékaře nebo sestry povinné celoživotní vzdělávání?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, stačí vystudovat vysokou školu nebo vyšší odbornou.
  - B) Ano, je to povinnost uložená zákonem; lékař je povinen udržovat si svou způsobilost vzděláváním v souladu s vývojem medicínských poznatků.
  - C) Jen u lékařů na soukromých klinikách.
  - D) Ano, ale jen do 45 let věku.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** Zákon č. 95/2004 Sb. (zákon o lékařských povoláních) a § 4 ZZS.
- **Chyták / Judikatura:** Porušování povinnosti celoživotního vzdělávání může vést k uvalení kárných opatření ze strany České lékařské komory.

[Karta 3.50]

- **Otázka:** Spadá "ošetřovatelství" a "porodní asistence" mezi regulovaná zdravotnická povolání s vlastními předpisy mimo lékarské profese?
- **Možnosti:**
  - A) Ne, řídí se pouze směrnicemi nemocnice (interní pokyn).
  - B) Ano, jsou samostatně upraveny tzv. zákonem o nelékařských zdravotnických

povoláních (č. 96/2004 Sb.), a jsou součástí poskytování *lege artis* zdravotních služeb.
    - C) Ošetřovatelství ano, porodní asistence nikoliv.
    - D) Nelékaři nepodléhají mlčenlivosti.
- **Správná odpověď:** B
- **Právní opora:** Zákon č. 96/2004 Sb. a kompetenční vyhláška.
- **Chyták / Judikatura:** I sestra a porodní asistentka nesou právní (osobní trestně-právní i delegovanou civilní) odpovědnost za nedodržení *lege artis* ve svém vymezeném kompetenčním rozsahu, který nemůže bez odůvodnění přebít ústní povel staršího lékaře směřující k fatální chybě (kdy se i sestra musí ozvat).